

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 378/2537	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	นางสาวสารภี วงศ์เรือง	จำเลย
	นายวสันต์ เทโพกุล ผู้เสียหาย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา แต่เนื่องจากผู้เสียหายได้รับชำระหนี้ตามมูลหนี้ในเช็คครบถ้วนแล้ว ผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 108)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4ลงโทษจำคุก 7 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 92)

จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 100)

คดีอยู่ระหว่างการนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา

ผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108)

ศาลชั้นต้นได้สอบโจทก์และจำเลยแล้ว โดยโจทก์แถลงรับว่าผู้ร้องเป็นผู้เสียหายจริง ทั้งโจทก์และจำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 109)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประยูร มูลศาสตร์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ